



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 998 del 24/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 del 17/06/2026

PROPOSTA N. 1761 del 17/06/2026

OGGETTO: Impegno e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, per acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25, fornitura occorrente per mesi 2.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.10 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale ad interim del Settore Servizi Manutentivi " all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Dato Atto che

- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso

- che sulle strade comunali a causa dell'usura, del degrado e delle intemperie, si formano frequentemente buche e dissesti che si rivelano pericolosi in particolare per cicli e motocicli;
- che l'Amministrazione Comunale, per garantire la sicurezza delle strade, provvede con proprie maestranze ad una costante manutenzione delle stesse con la rimozione dei dissesti più evidenti e con la chiusura delle buche mediante l'applicazione di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi acquistato da ditte specializzate nel settore;
- che è necessario e urgente provvedere all'approvvigionamento di sacchi di bitume a freddo, che è la soluzione pratica e conveniente per gli interventi di emergenza o per la riparazione di zone limitate sul manto stradale, in quanto di facile stesura con attrezzature semplici;

Dato atto

- che la manutenzione sopra specificata rientra tra le competenze del Settore Servizi Manutentivi, è necessario, pertanto, che si provveda all'acquisto di scorta bimestrale di sacchi di bitume a freddo da 25 kg, quantificata, dal responsabile unico del progetto, in un totale di n. 570 sacchi da fornire al fine di intervenire tempestivamente, con i propri operai comunali;
- che è possibile procedere mediante affidamento diretto per la fornitura di che trattasi
-per parte di motivazione in diritto: ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, comma 1 lettera b) "(le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
-per parte di motivazione in fatto: detto criterio consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come

quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

- che con il presente atto viene perseguito il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, nell'applicazione, in particolare, dei corollari di economicità ed efficienza ai sensi ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90;

Rilevato che le spese previste, per effettuare la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, nel settore "Servizi Manutentivi" sono indispensabili per assicurare interventi tempestivi;

Dato atto

che allo scopo, viene richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa alla ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, ditta specializzata in questo genere di forniture sita nel territorio comunale con disponibilità immediata a fornire un totale di n. 570 sacchi come quantificati dal responsabile unico del progetto;

che, la ditta sopra detta ha offerto per ciascun sacco di bitume a freddo da 25 kg il prezzo di € 8,50 oltre IVA per un costo complessivo pari ad € 4.845,00 oltre IVA;

che prima di procedere all'acquisto si è verificata la congruità e la rispondenza dei prezzi proposti a quelli di mercato;

Visto quanto sopra, si ritiene di affidare la fornitura del conglomerato bituminoso a freddo, per lavori in amministrazione diretta da parte della squadra di operai dipendenti del Settore Servizi Manutentivi, alla ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023;

Considerato che nel caso in oggetto la scelta della procedura di acquisizione di beni, è motivata da esigenze di perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione;

Preso atto:

- che il costo dell'affidamento è inferiore ad € 5.000,00 e quindi non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 208/2015, e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (L. di Bilancio per il 2019) la S.A., può, quindi, procedere direttamente all'approvvigionamento dello stesso;

- che l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. il fine che il contratto intende perseguire che nel caso trattasi di *approvvigionamento di sacchi di bitume a freddo, per interventi di emergenza o per la riparazione di zone limitate del manto stradale*;
2. l'oggetto del contratto che nel caso: *fornitura di Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25 per un totale di 570 sacchi*; per lo svolgimento di lavori in amministrazione diretta, dalla squadra di operai del Settore Servizi Manutentivi;
3. che con la stipula della relativa conferma d'ordine le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
4. i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;
5. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. in forza del quale, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;
6. che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - l'importo della fornitura di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, e quindi non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 208/2015, e dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (L. di Bilancio per il 2019) la S.A. può procedere direttamente all'approvvigionamento dello stessa;

- con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto procedere all'impegno della somma complessiva € 4.845,00 oltre IVA, in favore dell'operatore economico SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, p.IVA 03075610794;

Richiamati:

- il Documento di regolarità contributiva riferito all'o.e. affidatario della fornitura di che trattasi, prot. INPS_51038062 con scadenza validità al 04/10/2026;
- il codice identificativo gara CIG BC1357003C, acquisito sul portale pcg di ANAC, per la presente procedura;

Dare atto che la Responsabilità della procedura resta in capo allo scrivente;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato Atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Di dare Atto

-che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

Data presunta emissione fattura: 01/07/2026;

Data scadenza pagamento: 01/08/2026;

Importo complessivo: € 4.845,00 oltre IVA;

-che la fattura dovrà essere inoltrata sul seguente codice univoco ufficio: Q87PKZ.

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto che la ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, p.IVA 03075610794, si impegna mediante la sottoscrizione della presente Determina e la sottoscrizione dell'offerta presentata, ad accettare l'affidamento per la fornitura dei sacchi da 25 kg di conglomerato bituminoso a freddo, per realizzazione di lavori in amministrazione diretta da parte della squadra di operai dipendenti del Settore Servizi Manutentivi

di affidare direttamente, alla ditta sopra detta, ai sensi dell'art.50 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii, la fornitura di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 4.845,00 oltre IVA;

di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: BC1357003C;

di impegnare, l'importo complessivo di € 5.910,90 (di cui € 4.845,00 per imponibile ed € 1.065,90 per IVA) in favore della ditta SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in c.da San Nicola S.P. - Lamezia Terme, p.IVA 03075610794, sul capitolo 1931/1, piano dei conti 1.03.02.09.008, del bilancio comunale, esercizio 2026 , che presenta la necessaria disponibilità;

di trasmettere il presente atto agli uffici del servizio finanziario per quanto di specifica competenza.

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing.Pasqualino Nicotera;

di attestare

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano per la prevenzione della corruzione.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1761 del 17/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 17/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 30 del 17/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1931	469	1	10	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.910,90

a favore di:

Codice	Fornitore
14421	SGROMO COSTRUZIONI SRL

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Impegno e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, per acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25, fornitura occorrente per mesi 2.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.